



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63	Oggetto: Sentenza n. 643/2023 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nella causa civile iscritta al n. 935/2020 del Ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi. Determinazioni.
Del 09/05/2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **Nove** del mese di **Maggio**

Alle ore **16.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo in merito alla controversia vertente tra Ferraina Italia, Vatrano Assunta e Vatrano Leonardo Rocco c/Comune di Squillace, avente ad oggetto: ripristini stato dei luoghi e risarcimento danni, pronunciava la Sentenza n. 1934/2019, con cui in accoglimento della domanda attorea, ordinava al Comune di Squillace, di consentire l'accesso agli attori alle loro proprietà, mediante esecuzione delle opere indicate alle pp. 15 e 16 della relazione peritale d'ufficio redatta dall'ing. Sestito, disponendo inoltre che le suddette opere fossero realizzate nel termine massimo di 10 mesi dall'emissione della Sentenza stessa; condannava inoltre il Comune di Squillace, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 4.430,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; poneva le spese relative alla ctu, nella misura liquidata con separato provvedimento, definitivamente a carico del Comune di Squillace;

che, avverso la predetta Sentenza, il Comune di Squillace proponeva atto di appello, davanti alla Corte di Appello di Catanzaro;

che la predetta Autorità giudiziaria, con Sentenza n. 643/2023, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Squillace avverso la Sentenza n. 1934/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, rigettava il predetto appello e, per l'effetto, confermava la Sentenza di primo grado; condannava inoltre il Comune di Squillace al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che liquidava in complessivi Euro 3.308,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario; dichiarava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, per porre a carico della parte appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato ai fini della proposizione dell'appello;

Ritenuto pertanto dover dare esecuzione alla citata Sentenza, provvedendo tra l'altro alla realizzazione delle opere indicate alle pp. 15 e 16 della relazione peritale d'ufficio redatta dall'ing. Sestito;

Letta ed esaminata la predetta relazione peritale, alla quale espressamente rinvia la Sentenza in commento e dato atto che nella stessa si chiarisce in maniera espressa che si provvede solamente ad accertare la tipologia dei lavori necessari per rendere la strada nuovamente praticabile anche con automezzi, mentre non si hanno elementi esaustivi per poter quantificare, neanche sommariamente, il costo degli stessi, il

quale non può prescindere da una adeguata progettazione esecutiva del tracciato e delle opere d'arte;

***Ritenuto pertanto necessario**, al fine di dare esecuzione alla citata Sentenza, emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico, affinché provveda alla predisposizione di quanto necessario per giungere alla progettazione esecutiva dei lavori da realizzare, così come previsti nella relazione peritale redatta dall'ing. Sestito, consentendo in tal modo la quantificazione dei costi e soprattutto ponendo in tal modo le basi per una richiesta di finanziamento presso gli organi preposti, in quanto le somme presumibilmente occorrenti per la realizzazione dei lavori necessari non risultano nella disponibilità dell'Ente, trattandosi di somme ingenti;*

***Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:

- 1. Di emanare atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Tecnico, acchè ponga in essere ogni utile atto volto alla realizzazione della progettazione esecutiva dei lavori indicati nella relazione peritale d'ufficio redatta dall'ing. Sestito ed alla quale espressamente rinvia nella Sentenza n. 643/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro nel giudizio di impugnazione della Sentenza di primo grado n. 1934/2019 emessa dal Tribunale civile di Catanzaro nella controversia vertente tra Ferraina Italia, Vatrano Assunta e Vatrano Leonardo Rocco c/ Comune di Squillace;*
- 2. Di dare atto che tale progettazione sarà posta a base della richiesta di appositi finanziamenti presso gli Enti preposti, in quanto l'Ente non dispone delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori previsti;*
- 3. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.*

09/05/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

